主題精選：公示性 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 信託登記之公示性
發布日期: 2020-05-07
內文
各位同學好
今日專欄為各位同學說明有關信託登記特性之一「公示性」，即信託法第4條第1項規定，以應
登記或註冊之財產權為信託者，非經信託登記，不得對抗第。應注意此條文分為兩種登記性
質：
• (一) 「應登記之財產權」：指依民法第758條第1項及土地法第72條以信託為登記原因之權利變
更登記，其主要目的為移轉財產權，並有權利移轉之公示效果，屬設權登記(登記生效主義)。
• (二) 「信託登記」：其目的在於信託成立後，信託財產具獨立性，為確保交易安全，故將信託
主要條款，包含信託目的、信託期間、信託財產之管理或處分方法、信託關係消滅事由等予以
公示，亦即使登記外觀足以辨識該財產屬於信託財產，避免第三人因不知其內部約定而遭受損
害，故屬「對抗登記」（登記對抗主義）。其登記目的在保護交易安全，受益人對於信託財產有
追及權，對於與信託財產交易的第三人，即有受到不測損害之虞，故有必要使交易相對人知悉
交易標的物上有受益權（即信託財產的負擔），而不致受到不測損害，故有必要予以公示。而
所謂對抗，指如信託財產的權利關係發生糾紛時，如信託財產具備公示要件，則信託關係人對
第三人得主張信託關係存在。
信託登記之性質
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下